

ค่าเช่าหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของที่ดินใหม่ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า คำวินิจฉัยของ คชก. ต่าบลองครักษ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และได้มีคำวินิจฉัยให้ถูกต้อง โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในประเด็นนี้ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอยู่ในฐานะเป็นผู้มีสิทธิซื้อที่ดิน ไม่ใช่ในฐานะผู้เช่าหา อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้อยู่ในฐานะผู้ให้เช่าหา แต่อยู่ในฐานะผู้รับโอนที่นา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าหาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ที่ดินที่พิพาทมา โดยเสียค่าตอบแทน และมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิซื้อที่ดินที่พิพาทตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ เป็นคนละส่วนกับการเช่าหา ตราบใดที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังมีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่พิพาท และผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคงเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่พิพาทต่อไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงยังเป็นผู้เช่า และมีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าหาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เฉพาะประเด็นที่วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ซื้อที่ดินพิพาทคืนตามกำหนดระยะเวลาในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิซื้อที่ดินที่พิพาทจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท โดยกำหนดระยะเวลาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซื้อที่ดินที่พิพาทตามราคาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๗/๒๕๕๖)

การบอกเลิกการเช่าหาเพื่อนำที่นาที่ให้เช่าไปใช้เพื่อประโยชน์แห่งครอบครัวตน ตามความจำเป็นตามความในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ นั้น เมื่อพิจารณารายได้ประกอบกับสุขภาพร่างกายของผู้ให้เช่าซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินที่ให้เช่ากับผู้เช่าแล้วรับฟังได้ว่า ผู้ให้เช่าหนึ่งในสองรายมีอายุมาก และไม่ได้ประกอบอาชีพที่แน่นอน ซึ่งนอกจากต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันแล้ว ยังต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลรักษาโรคประจำตัวของตนเองด้วย ส่วนผู้เช่านั้น นอกจากจะมีรายได้จากค่าตอบแทนการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ยังมีรายได้จากการรับจ้างทำนาปีละ ๒ ครั้ง และมีรายได้จากการรับจ้างทั่วไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งแม้รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ในส่วนนี้



จะไม่ชัดเจน แต่ก็ต้องถือว่าผู้เช่ามีทางทำมาหาได้มากกว่าผู้ให้เช่า อีกทั้ง ผู้เช่ายังมีอายุไม่มาก สามารถทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้ ดังนั้น การที่ผู้ให้เช่าแจ้งบอกเลิกการเช่านาและได้นำที่นาไปให้ภรรยาของผู้ให้เช่ารายที่มีทางทำมาหาได้น้อยเช่าทำนาเพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นค่ารักษาพยาบาล จึงเป็นการบอกเลิกการเช่านาเพื่อนำที่นาที่ให้เช่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์แห่งครอบครัวตนตามความจำเป็นโดยแท้จริง การที่คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลและคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดมีมติและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าการบอกเลิกการเช่านาพิพาทชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๔ ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นาย ส. ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ให้นาย บ. บิดาของผู้ฟ้องคดีเช่าทำนาภายหลังจากนาย ส. เสียชีวิตลง ที่ดินดังกล่าวได้โอนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยนาย บ. ยังคงทำนาในที่ดินแปลงดังกล่าวตลอดมา และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้เช่าทำนาในที่ดินแปลงดังกล่าวแทนนาย บ. โดยได้จ่ายค่าเช่านาทุกปี จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือถึงนาย บ. แจ้งบอกเลิกการเช่านาเมื่อสิ้นฤดูทำนาปี พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือเมื่อครบฤดูเก็บเกี่ยวในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่องจากมีความประสงค์จะใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อประโยชน์แห่งครอบครัว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือคัดค้านการบอกเลิกการเช่านาดังกล่าว โดยอ้างว่ายังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการเช่านาและผู้ฟ้องคดีไม่มีอาชีพทำกิน ต่อมาคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลท่าไข่ (คชก. ตำบลท่าไข่) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้นำกรณีพิพาทข้างต้นเข้าสู่การประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าการบอกเลิกการเช่านาของผู้ให้เช่าเป็นไปตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ผู้ให้เช่าไม่มีเหตุผลความจำเป็นเพียงพอในการบอกเลิกการเช่านา อีกทั้ง ฝ่ายผู้เช่ายังมีที่ดินแปลงอื่นทำนาและมีรายได้อื่น ๆ เพียงพอต่อการยังชีพ จึงมีมติให้นาย บ. เลิกการทำนาในที่ดินพิพาท นาย บ. จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งต่อมาพิจารณาแล้วมีมติยืนตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ บอกเลิกการเช่านาโดยไม่ชอบ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิได้นำที่นาไปทำเอง อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอายุมากแล้วทำนาไม่ไหว และมีฐานะร่ำรวย จึงไม่มีความจำเป็นที่จะนำที่นาไปทำประโยชน์แห่งครอบครัวของตนตามความจำเป็น ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติ



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ฟ้องคดีได้สิทธิการเช่าที่นาต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประกอบอาชีพเป็นแพทย์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงดูครอบครัวของตนได้ และไม่มี ความจำเป็นต้องนำที่นาที่ให้เข้าไปใช้เพื่อประโยชน์แห่งครอบครัวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีรายได้จากการที่บุตรสามคนส่งให้ใช้ประมาณ ๔,๐๐๐ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท และรายได้จากการให้เช่าห้องพักจำนวน ๕ ห้อง ในที่ดินที่เช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นห้องแถวไม้ชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสี ตั้งอยู่ใกล้กับรางรถไฟ และมีสภาพทรุดโทรมแล้ว ซึ่งภรรยาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชี้แจงว่า ได้ค่าเช่าห้องละ ๘๐๐ บาท ปัจจุบันมีผู้เช่าอยู่เพียง ๒ ห้อง และห้องที่สามารถให้เช่าได้มีจำนวน ๔ ห้อง อีก ๑ ห้อง ทรุดโทรมแล้ว โดยปกติไม่เคยมีผู้เช่าเต็ม ๔ ห้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีรายได้ไม่มากนักและมีจำนวนไม่แน่นอน ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือด และกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพที่แน่นอน ดังนั้น เมื่อพิจารณารายได้ประกอบกับสุขภาพร่างกายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แล้วเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันแล้ว ยังต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลรักษาโรคประจำตัวของตนเองด้วย ส่วนผู้ฟ้องคดีนั้น นอกจากจะมีรายได้จากค่าตอบแทนการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ ๕,๑๐๐ บาท แล้ว ผู้ฟ้องคดียังมีรายได้จากการรับจ้างทำนาปีละ ๒ ครั้ง ได้ค่าจ้างครั้งละ ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท และมีรายได้จากการรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างทำนา รับจ้างปรับดิน และรับจ้างฉีดยาฆ่าแมลง อีกทางหนึ่งด้วย แม้รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ในส่วนนี้จะไม่ชัดเจน แต่ก็ต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีมีทางทำมาหาได้มากกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังมีอายุไม่มาก สามารถทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทมีหนังสือแจ้งบอกเลิกการเช่านาและได้นำที่นาแปลงดังกล่าวให้ภรรยาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เข้าทำนา เพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นการบอกเลิกการเช่านาเพื่อนำที่นาที่ให้เขานั้นไปใช้เพื่อประโยชน์แห่งครอบครัวตนตามความจำเป็นตามความในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๒)^{๒๑}

^{๒๑} พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๒๖ การเช่านา ให้มีกำหนดคราวละไม่น้อยกว่าหกปี การเช่านารายใดที่ทำไว้โดยไม่มีกำหนดเวลา หรือมีแต่ต่ำกว่าหกปี ให้ถือว่าการเช่านารายนั้นมีกำหนดเวลาหกปี

เมื่อสิ้นระยะเวลาการเช่านาตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ให้เช่ามิได้บอกเลิกการให้เช่าตามมาตรา ๓๗ และผู้เช่านายังทำนาในที่นาต่อไป ให้ถือว่าได้มีการเช่านานั้นต่อไปอีกคราวละหกปี

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่การเช่าช่วงนา



แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ โดยแท้จริงแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติว่า การบอกเลิกการเช่านาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติยืนตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๖๔/๒๕๕๖)

ในการบอกเลิกการเช่านา นั้น พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ กำหนดแต่เพียงให้ผู้ให้เช่านาต้องมีหนังสือแจ้งการบอกเลิกการเช่านาให้ผู้เช่านาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งปีเท่านั้น โดยไม่ได้กำหนดให้ผู้ให้เช่านาต้องแสดงเหตุผลในการบอกเลิกการเช่านาต่อผู้เช่านาแต่อย่างใด แต่เหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านา นั้น เป็นเรื่องให้ผู้ให้เช่านาต้องแสดงต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (คชก. ตำบล) ซึ่ง คชก. ตำบล จะเป็นผู้พิจารณาเองว่า เหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านา นั้น เป็นเหตุตามที่มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔) แห่งพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้หรือไม่ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ให้เช่านาได้แจ้งการบอกเลิกการเช่านาให้ผู้เช่านาทราบถึงล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี พร้อมกันนั้นก็ให้มีหนังสือแจ้งต่อ คชก. ตำบล ว่า ได้บอกเลิกการเช่านาไปยังผู้เช่านาแล้ว โดยแสดงเหตุผลแห่งการบอกเลิกการเช่านาว่า เนื่องจากผู้ให้เช่านาได้ย้ายภูมิลำเนา มาอยู่บริเวณที่นาที่ให้เช่า และมีความประสงค์จะเข้าทำประโยชน์ในที่นาดังกล่าว ด้วยตนเอง อันถือเป็นเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านาโดยประสงค์จะเข้าประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเองตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๗ เมื่อสิ้นระยะเวลาการเช่าตามมาตรา ๒๖ การเช่าไม่สิ้นสุดลง เว้นแต่ผู้ให้เช่าประสงค์จะใช้นาที่ให้เช่าเพื่อการดังต่อไปนี้ และได้บอกเลิกการเช่าเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

- (๑) ใช้เพื่อประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเองตามความเหมาะสม
- (๒) ใช้เพื่อประโยชน์แห่งครอบครัวของตนตามความจำเป็น
- (๓) ใช้เพื่อทำประโยชน์ตามผังเมืองหรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น หรือ
- (๔) ใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวมในทางเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันกำหนด

ให้ผู้ให้เช่าส่งสำเนาการบอกเลิกการเช่าตามวรรคหนึ่ง พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่าไปยัง คชก. ตำบล ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือบอกเลิกการเช่าให้ผู้เช่าทราบ เมื่อได้รับสำเนาหนังสือบอกเลิกการเช่าดังกล่าวแล้ว ให้ คชก. ตำบล พิจารณาวินิจฉัย ถ้า คชก. ตำบล เห็นว่าผู้ให้เช่ายังไม่มีเจตนาที่จะใช้นาตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) และการบอกเลิกการเช่านั้น จะทำให้ผู้เช่าเดือดร้อน คชก. ตำบลจะวินิจฉัยให้ยับยั้งการบอกเลิกการเช่านาไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเวลาตามที่เห็นสมควรไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสองปีก็ได้



การบอกเลิกการเช่านาของผู้ให้เช่านาจึงเป็นการปฏิบัติโดยถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้เช่าที่ดินในตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อทำนา จำนวน ๗๘ ไร่ ๓ งาน มาเป็นระยะเวลากว่า ๓๕ ปี โดยชำระค่าเช่านาในอัตราไร่ละ ๑๐๐ บาทต่อปี ให้แก่ผู้ให้เช่านา ซึ่งในปัจจุบันนาง อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพื่อบอกเลิกการเช่านาที่พิพาท เนื่องจากได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่ตำบลละหารแล้ว และมีความประสงค์จะเข้าทำประโยชน์ในนาที่พิพาทในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ และมีหนังสือลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ถึงคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลละหาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อบอกเลิกการเช่านาในที่ดินพิพาทโดยไม่ประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เช่านาที่พิพาทต่อไป เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ชำระค่าเช่านาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือโต้แย้งการบอกเลิกการเช่านาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยว่า การบอกเลิกการเช่านาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชอบแล้ว ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองส่งมอบที่นาพิพาทคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยได้แจ้งคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยเห็นว่าหนังสือบอกเลิกการเช่านาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ เนื่องจากไม่ได้ระบุว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประสงค์จะทำนาด้วยตนเอง และไม่ได้ระบุว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประสงค์จะใช้ที่นาที่พิพาทเพื่อประโยชน์แห่งครอบครัวของตนตามความจำเป็น จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งพิจารณาแล้วมีมติยืนตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งขอให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิเช่านาดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในอัตราราคาเช่าเดิมต่อไปอีก ๖ ปี นับแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการบอกเลิกการเช่านานั้น พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ เพียงแต่กำหนดให้ผู้ให้เช่านามีหนังสือแจ้งการบอกเลิกการเช่านาให้ผู้เช่านาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งปีเท่านั้น โดยมีได้กำหนดให้ผู้ให้เช่านาต้องแสดงเหตุผลในการบอกเลิกการเช่านาต่อผู้เช่านาแต่อย่างใด ส่วนการแสดงเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านานั้น เป็นไปตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่กำหนดให้ผู้เช่านาต้องส่งสำเนาการบอกเลิกการเช่านา



พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านาไปยังคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำตำบลภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือบอกเลิกการเช่านาให้ผู้เช่านาทราบ ซึ่งคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลจะเป็นผู้พิจารณาว่า เหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านานั้นเป็นเหตุตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันหรือไม่ และเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านาก็มิได้เป็นการพิจารณาจากเนื้อความในหนังสือบอกเลิกการเช่านา แต่เป็นเรื่องที่ผู้ให้เช่านาต้องแสดงต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำตำบล ซึ่งในคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้เช่านา มีหนังสือลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้เช่านาทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีความประสงค์จะเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ให้เช่าในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงขอบอกเลิกการเช่านาเป็นการล่วงหน้า จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แจ้งบอกเลิกการเช่านาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี อันเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ แล้ว และพร้อมกันนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้บอกเลิกการเช่านาไปยังผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่บริเวณที่ดินที่ให้เช่า และมีความประสงค์จะเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวด้วยตนเอง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แสดงเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามขั้นตอนของมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว อีกทั้ง ยังถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านาโดยประสงค์ที่จะเข้าประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเองตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ การบอกเลิกการเช่านาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนของมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยครบถ้วนแล้ว ดังนั้น การบอกเลิกการเช่านาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการบอกเลิกการเช่านาโดยชอบ คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองส่งมอบที่นาพิพาทคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยืนตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๑/๒๕๕๗)

๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

๖.๕.๑ การปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

เมื่อการขยายแนวเขตปักเสาพาดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำเป็นต้องผ่านที่ดินที่ราชพัสดุ



ซึ่งอยู่ในความครอบครองของกองทัพบก ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจึงต้องดำเนินการตามกรอบของกฎหมาย โดยเลือกใช้แนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม และไม่กระทบต่อสิทธิในการครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลหรือหน่วยงานอื่นด้วย

เมื่อพิจารณาขอบเขตของการจัดทำบริการสาธารณะภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และเหตุผลความจำเป็นที่กองทัพบกต้องใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวในราชการทหารและความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับการแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดินที่ราชพัสดุข้างต้นแล้วเห็นว่า การปักเสาคาดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าในลักษณะติดตั้งแบบถาวร จะส่งผลกระทบต่อภารกิจของกองทัพบก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณหากต้องดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดิน ประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พิจารณาให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเข้าร่วมโครงการเร่งรัดขยายเขตบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อันเป็นการแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดินเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในเบื้องต้นระดับหนึ่งแล้ว ดังนั้น การที่กองทัพบกในฐานะผู้ใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุในความครอบครอง ไม่อนุญาตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขตปักเสาคาดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าในที่ดินราชพัสดุพิพาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลและอยู่ในกรอบของกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีทะเบียนบ้านชั่วคราวอยู่ในที่ดินราชพัสดุ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปรางบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ให้กองทัพบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ครอบครองดูแลรักษาที่ราชพัสดุดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการทหาร ซึ่งในบริเวณดังกล่าวยังไม่มีไฟฟ้าและประปาใช้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ดังกล่าว ต่อมา นายกองคํการบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีหนังสือขอให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปรางบุรีแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดินดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปรางบุรีจึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาค้างต้น หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือขอให้ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ พิจารณาวางจะขัดข้องหรือไม่ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปรางบุรีจะดำเนินการขยายเขตปักเสาคาดสายระบบกระแสไฟฟ้าในพื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปรางบุรี ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยศูนย์การทหารราบ



ค่ายธนະรัชต์ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน การขยายเขตปักเสापาดสายระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ปัญหาได้ จึงขอให้ชะลอการดำเนินการดังกล่าวไว้ก่อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปรางค์บุรีจึงยังมีได้ดำเนินการตามที่มีการร้องขอ แต่ได้ทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับหมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปรางค์บุรี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพิกเฉยไม่ดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีและชาวบ้านมีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ เป็นการละเลยต่อหน้าที่และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุญาตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เข้าไปดำเนินการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และการประปาสวนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) เข้าไปติดตั้งไฟฟ้า ประปา ในหมู่บ้านดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดำเนินการปักเสापาดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^{๑๒๒} แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตให้กระทรวง ทบวง กรม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของรัฐใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามข้อ ๑๔^{๑๒๓} ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยศูนย์การทหารราบ ค่ายธนະรัชต์

^{๑๒๒} พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

บรรดาที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรมใดได้มาโดยการเวนคืนหรือการแลกเปลี่ยนหรือโดยประการอื่น ให้กระทรวงการคลังเข้าถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุนั้น ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดินที่ได้มาโดยการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

^{๑๒๓} กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๑๔ ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุที่ประสงค์จะใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการ ถ้าที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ทำความตกลงกับกรมธนารักษ์ แต่ถ้าที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอใช้ที่ราชพัสดุต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้ที่ราชพัสดุนั้น โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ทำความตกลงกับกรมธนารักษ์ โดยจะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว



เป็นผู้ครอบครองดูแลและรักษาที่ดินราชพัสดุดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วางระเบียบเกี่ยวกับการปกครองดูแลรักษาที่ดินที่หวงห้ามไว้ เพื่อประโยชน์ในราชการทหารไว้ในข้อ ๖^{๑๒๔} ของระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการปกครองและวิธีการจัดการที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยกำหนดให้หน่วยใช้ประโยชน์ในที่ดินมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกครองดูแลและระวังรักษาที่ดิน ดังนี้ ๖.๑ ดูแลรักษาและป้องกันมิให้ผู้ใดรุกล้ำแนวเขต หรือเข้ามาหาผลประโยชน์จากที่ดินโดยพลการ ต้องหมั่นตรวจสอบหลักเขตในพื้นที่ที่หน่วยของตนเข้าไปใช้ประโยชน์ มิให้ถูกรื้อถอน ทำลาย หรือเคลื่อนย้าย ถ้าหากปรากฏว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้รีบรายงานต่อหน่วยปกครองที่ดินทันที แล้วสำเนาให้หน่วยต้นสังกัดทราบด้วย ศูนย์การทหารราบในฐานะหน่วยใช้ประโยชน์ในที่ดิน จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกครองดูแลและระวังรักษาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของราชการทหาร

ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ มีหน้าที่ดูแลและรักษาที่ดินพิพาท จึงเป็นสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการติดตั้งเสาพาดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขตพื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่พิพาทในด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนด้านการฝึกและศึกษาของกำลังพลภายใน การบุกรุกพื้นที่ หรือขยายแนวเขตปักเสาพาดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว จึงอาจส่งผลกระทบต่อการศึกษา รวมทั้งเกิดข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์การฝึกที่มีความร้ายแรง เนื่องจากจะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ซึ่งแม้รัฐจะมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีไฟฟ้าหรือประปาอันเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖^{๑๒๕} มาตรา ๒๗^{๑๒๖}

^{๑๒๔} ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการปกครองและวิธีการจัดการที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗

ข้อ ๖ ให้หน่วยใช้ประโยชน์ในที่ดินมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกครองดูแลและระวังรักษาที่ดินดังนี้

๖.๑ ดูแลรักษาและป้องกันมิให้ผู้ใดรุกล้ำแนวเขตหรือเข้ามาหาผลประโยชน์จากที่ดินโดยพลการ ต้องหมั่นตรวจสอบหลักเขตในพื้นที่ที่หน่วยของตนเข้าไปใช้ประโยชน์ มิให้ถูกรื้อถอน ทำลาย หรือเคลื่อนย้าย ถ้าหากปรากฏว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้รีบรายงานต่อหน่วยปกครองที่ดินทันที แล้วสำเนาให้หน่วยต้นสังกัดทราบด้วย

๖.๒ จัดทำที่ดินให้มีสภาพดีขึ้นด้วยการปราบ ถาง ถม หรือจัดการปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมแก่พื้นที่ หรืออย่างน้อยต้องรักษาที่ดินให้คงสภาพเดิม

๖.๓ ให้ทำการส่งมอบและรับมอบที่ดินด้วยทุกคราวที่มีการรับส่งหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยใช้ประโยชน์ในที่ดิน

^{๑๒๕-๑๒๖} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๖ การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง



และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง^{๑๒๗} บัญญัติรับรองไว้ก็ตาม แต่การใช้สิทธิของผู้ฟ้องคดีก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายด้วย ดังนั้น เมื่อที่ดินซึ่งต้องใช้เป็นพื้นที่ขยายแนวเขตปັกเสภาพดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะในกรณีนี้ ต้องผ่านที่ดินซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ และอยู่ในความครอบครองดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิในการใช้ที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดให้มีบริการสาธารณะให้แก่ผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยในที่ดินซึ่งอยู่ในความครอบครองของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเห็นได้ว่า การจัดทำบริการสาธารณะในกรณีนี้ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมาย โดยเลือกใช้แนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อสิทธิในการครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลหรือหน่วยงานอื่นด้วย

เมื่อพิจารณาขอบเขตของการจัดทำบริการสาธารณะภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับเหตุผลความจำเป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องใช้ประโยชน์ที่ดินในราชการทหารและความมั่นคงของประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดินแล้ว เห็นว่าการปັกเสภาพดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่พิพาท ในลักษณะติดตั้งถาวร ย่อมส่งผลกระทบต่อภารกิจของศูนย์การทหารราบในการฝึกกำลังพลและศึกษา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ในเขตยุทธศาสตร์ จึงอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณ หากต้องมีการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่ดิน นอกจากนี้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะไม่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดำเนินการปັกเสภาพดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ก็ได้พิจารณาให้ประชาชนหมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตาแต้ม เข้าโครงการเร่งรัดขยายเขตบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาค่าเช่าเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในเบื้องต้นระดับหนึ่งแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ในฐานะผู้ใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุในความครอบครองตามข้อ ๑๘^{๑๒๘}

^{๑๒๗} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๒๘} กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๑๘ ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุมีหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ โดยให้ผู้แทนกรมธนารักษ์เข้าตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุได้เป็นครั้งคราวในระยะเวลาอันควร

ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุมิได้ดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ จนทำให้เห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อที่ราชพัสดุนั้น ให้กรมธนารักษ์แจ้งให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ถ้าผู้ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าวไม่จัดการโดยไม่มีเหตุอันสมควร กรมธนารักษ์จะแจ้งให้ส่งคืนที่ราชพัสดุนั้นก็ได้

ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจัดทำรายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองหรือใช้ประโยชน์ต่อกรมธนารักษ์ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี ตามแบบที่กรมธนารักษ์กำหนด



ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดำเนินการขยายเขตปักเสาพาดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่พิพาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลและอยู่ในกรอบของกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๓/๒๕๕๖)

๖.๕.๒ การขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ

การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะนั้น จะต้องเป็นกรณีที่มีการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้ว หรือเมื่อมีการแสดงให้ปรากฏแก่บุคคลภายนอกกว่าจะใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าทางราชการไม่เคยเข้าไปใช้ประโยชน์ในโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่ราชพัสดุ หรือประสงค์จะเข้าไปใช้ประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ราชพัสดุ ดังกล่าว กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาการแบ่งส่วนราชการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ก็ไม่ปรากฏว่ามีโรงงานสุราเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการข้างต้น จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า โรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่ราชพัสดุ เป็นสำนักการบ้านเมือง ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่กระทรวงการคลังได้รับมาตามข้อตกลงในสัญญาเช่าโรงงานสุราบางยี่ขัน เพื่อเป็นการตอบแทนจากการที่ได้รับสัมปทานในการผลิตและจำหน่ายสุรานั้น มิได้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด

เมื่อพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ กำหนดให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ จะกระทำได้อีกแต่โดยการขาย การแลกเปลี่ยน หรือการใช้ และต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อน โดยกระทรวงการคลังจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลังเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อีกทั้ง จะต้องกำหนดมูลค่าของที่ราชพัสดุ รวมทั้งจะต้องกระทำโดยวิธีประมูลตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น การที่ปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขายที่ราชพัสดุ และคณะกรรมการดังกล่าวได้กำหนดราคา

ที่ราชพัสดุที่ใช้เป็นที่ตั้งโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ รวมทั้งประเมินราคาทรัพย์สินอื่น และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จำหน่ายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ โดยวิธีประมูล หลังจากนั้น จึงมีการทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ชนะการประมูล จึงเป็นการดำเนินการขายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ โดยชอบตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมโรงงานสุราบางยี่ขันเป็นกิจการที่รัฐเป็นผู้ผูกขาดในการดำเนินกิจการ แต่เพียงผู้เดียว และอยู่ในอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายสุราของรัฐ โดยให้เอกชนประมูลเข้าดำเนินการแทนรัฐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ทำสัญญาให้บริษัท สุรามหาคุณ จำกัด เป็นผู้เข้าดำเนินการ และได้โอนพนักงานรวมทั้งคนงานโรงงานสุราบางยี่ขันไปเป็นพนักงาน และคนงานของบริษัท สุรามหาคุณฯ หลังจากนั้น เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ มีเอกชนรายใหม่ประมูลเข้าดำเนินการต่อ คือ บริษัท สุรามหาชน จำกัด เข้าดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งตามสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้เช่าต้องก่อสร้างโรงงานสุราขึ้นอีกหนึ่งแห่ง ใช้ชื่อว่าโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ บริษัท สุรามหาชนฯ จึงก่อสร้างโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ บนที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบางคูวัด (บางคูวัดใต้) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๔๓ แปลง รวมเนื้อที่ ๒๖๗ ไร่ ๓ งาน ๓ ตารางวา และโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวพร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๘๖ รายการ ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมรวมโฉนดที่ดิน ทั้ง ๔๓ แปลง เป็นแปลงเดียวกันเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๔๕ ตำบลบางคูวัด (บางคูวัดใต้) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ หลังจากนั้น บริษัท สุรามหาชนฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท สุรามหาราษฎร จำกัด (มหาชน) และทำสัญญาเช่าดำเนินการกิจการโรงงาน สุราบางยี่ขัน ทั้ง ๒ แห่งต่อ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ก่อนที่สัญญาเช่าจะสิ้นสุดลง กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้เสนอนโยบายการบริหารงานสุรา หลังปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้คณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ เห็นชอบในนโยบายการบริหารงานสุราว่า ภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีการเปิดเสรีการผลิตและจำหน่ายสุรากลั่นทุกชนิด และอนุมัติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประมูลและการจำหน่ายโรงงานสุราตามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ เสนอ ซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งให้กระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘)



ทราบมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ดำเนินการประมูลขายกิจการโรงงานสุราของกรมสรรพสามิต อันประกอบด้วยที่ราชพัสดุ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตสุรา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ จำนวน ๑๑ โรงงาน และอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ จำหน่ายกิจการโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ พร้อมทั้งให้ขายที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ด้วย โดยต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขายที่ราชพัสดุและโรงงานสุราตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ว่า คณะกรรมการพิจารณาการขายที่ราชพัสดุฯ ได้พิจารณากำหนดมูลค่าขั้นต่ำของที่ราชพัสดุ (ที่ดินและอาคารราชพัสดุ) ที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ เป็นมูลค่าขั้นต่ำทั้งสิ้น ๑,๔๔๗,๑๗๙,๖๐๐ บาท โดยในการประมูลขายที่ดินและกิจการโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ดังกล่าว ปรากฏว่าบริษัท สราญชัย จำกัด ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด เป็นผู้เสนอราคาประมูลซื้อสูงสุด จำนวน ๘,๒๕๑,๙๙๙,๙๙๙ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ จึงมีหนังสือขออนุมัติต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อจำหน่ายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ให้แก่บริษัท สราญชัยฯ ต่อมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติอนุมัติให้จำหน่ายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ เสนอ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินของโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ กับบริษัท สุราบางยี่ขันฯ โดยกำหนดส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓ บริษัท สุราบางยี่ขันฯ ผู้เช่ากิจการซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาเช่าในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีประกาศหยุดดำเนินงานและปิดโรงงานสุราบางยี่ขันทั้งสองแห่ง รวมทั้งได้เลิกจ้างพนักงานทุกคนรวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยแปดคนและผู้ร้องสอดทั้งหนึ่งร้อยหกสิบสามคน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยแปดคนและผู้ร้องสอดทั้งหนึ่งร้อยหกสิบสามคนจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนกระบวนการโอนขายและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๔๕ รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ นั้น จะต้องเป็นกรณีเมื่อมีการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้ว หรือเมื่อมีการแสดงให้ปรากฏแก่บุคคลภายนอกว่าจะใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนครบกำหนดสัญญาเช่าเดิมในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ เห็นชอบให้มีการเปิดเสรีการผลิตและจำหน่ายสุรารายหลังปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงรับฟังได้ว่า ทางราชการไม่เคยเข้าไปใช้ประโยชน์ในโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ซึ่งตั้ง

บนที่ดินแปลงพิพาทดังกล่าว หรือประสงค์จะเข้าไปใช้ประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ ในที่ดินแปลงพิพาทแต่อย่างใด กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น อีกทั้ง เมื่อพิจารณา การแบ่งส่วนราชการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ก็ไม่ปรากฏว่า มีโรงงานสุราเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการดังกล่าว จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า โรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินแปลงพิพาทเป็นสำนักงานราชการบ้านเมือง ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๔๕ จึงเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้รับมาตามข้อตกลงในสัญญาเช่า โรงงานสุราบางยี่ขัน จากบริษัท สุรามหาราษฎรฯ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการที่ได้รับสัมปทาน ในการผลิตและจำหน่ายสุราเท่านั้น มิได้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินประเภทสาธารณสมบัติของ แผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมาย แห่งแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจึงต้องดำเนินการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง^{๑๒๙} แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ ที่กำหนดว่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุอื่น ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎกระทรวงกำหนด อันได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติอนุมัติให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ดำเนินการจำหน่ายกิจการโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ และที่ราชพัสดุที่เป็น ที่ตั้งของโรงงานดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการ จำหน่ายโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ โดยปลัดกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการขายที่ราชพัสดุ จำนวน ๗ คน ประกอบด้วยอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธาน กรรมการ ผู้แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ (กรมบัญชีกลาง) ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมสรรพสามิต ผู้แทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ที่ราชพัสดุ (กรมธนารักษ์) ที่รับผิดชอบตามขอบข่ายงานในหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ จึงเป็นการดำเนินการตามข้อ ๒ วรรคหนึ่ง^{๑๓๐} และข้อ ๓ วรรคหนึ่ง^{๑๓๑} ของกฎกระทรวง

^{๑๒๙} พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๘ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุเฉพาะที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ ส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวง

การตราพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้มีแผนที่แสดงเขตที่ราชพัสดุแนบท้ายด้วย

^{๑๓๐-๑๓๑} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

ข้อ ๒ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะ จะกระทำได้แต่โดยการขาย การแลกเปลี่ยน หรือการให้ และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน เว้นแต่การโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการได้เมื่อกระทรวงการคลัง ให้ความยินยอมแล้ว

(๑) กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(๒) กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ฯลฯ

ฯลฯ



ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ และเมื่อคณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวได้กำหนดราคาที่ดินราชพัสดุ (ที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ) ที่ใช้เป็นที่ตั้งโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๔๔๗,๑๗๙,๖๐๐ บาท จึงเป็นการดำเนินการตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงดังกล่าว ที่กำหนดว่าการขายและการแลกเปลี่ยนที่ดินราชพัสดุให้กำหนดมูลค่าของที่ดินราชพัสดุโดยประเมินจากราคาที่คาดว่าจะจะเป็นราคาซื้อขายจริงในท้องตลาดปัจจุบัน และให้คำนึงถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาพและที่ตั้งของที่ดินราชพัสดุ และสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ก็ได้ประเมินราคาทรัพย์สินอื่น ประกอบด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต วัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ หัวน้ำเชื้อสุราและเครื่องหมายการค้า รวมเป็นเงิน ๒,๒๐๑,๓๓๑,๕๓๐ บาท นอกจากนี้ ข้อ ๖ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกันกำหนดว่า การขายและการแลกเปลี่ยนที่ดินราชพัสดุ ให้กระทำโดยวิธีประมูลตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ได้เห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ดำเนินการให้มีการประมูลจำหน่ายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ซึ่งปรากฏว่า บริษัท สราญชัยฯ เป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดเป็นเงินรวม ๘,๒๕๑,๙๙๙,๙๙๙ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ จึงมีหนังสือแจ้งให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติเห็นชอบให้จำหน่ายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ให้บริษัท สราญชัยฯ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ เสนอ หลังจากนั้น บริษัท สราญชัยฯ ได้เปลี่ยนชื่อนิติบุคคลเป็นบริษัทสุราบางยี่ขัน จำกัด และได้ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ ดังนั้น การขายทรัพย์สินโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ ๒ จึงดำเนินการโดยชอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ กำหนดแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๖/๒๕๕๗)

๖.๕.๓ การคืนที่ดินราชพัสดุให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้

เมื่อทางราชการได้นำที่ดินที่ประชาชนยกให้ไปขึ้นทะเบียนที่ดินราชพัสดุ และก่อสร้างสถานื่อนามัยบนที่ดินดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้แล้ว ที่ดินข้างต้นจึงเป็นทรัพย์สินเพื่อใช้ประโยชน์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะ

ข้อ ๓ ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุนอกเหนือจากกรณีตามข้อ ๒ (๑) และ (๒) ให้กระทรวงการคลังแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ประกอบด้วยอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือรองอธิบดีกรมธนารักษ์ซึ่งอธิบดีกรมธนารักษ์มอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกรมที่ดิน และบุคคลอื่น เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการกองที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อกระทรวงการคลังเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ฯลฯ

ฯลฯ



อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น แม้ต่อมาทางราชการ จะไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุดังกล่าวเป็นสถานื่อนามัยแล้ว กรณีนี้ก็ให้มีผลทำให้สภาพ ของสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะนั้นสิ้นไปไม่ เนื่องจากการสิ้นสภาพของที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะ จะมีได้ก็แต่โดยการถอนสภาพการเป็นที่สาธารณสมบัติ ของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ เท่านั้น จึงไม่อาจนำกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้บังคับแก่กรณีนี้ได้ ด้วยเหตุนี้ การที่กรมธนารักษ์มีคำสั่งปฏิเสธการคืนที่ราชพัสดุตามกรณีนี้ให้แก่ทายาท ของผู้ยกให้ จึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ นาย ม. บิดาของผู้ฟ้องคดีได้แบ่งให้ที่ดินบางส่วน ของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา ให้แก่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นจำนวน ๕ ไร่ ๙๑ ตารางวา เพื่อก่อสร้างสถานื่อนามัย ต่อมา กรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ขึ้นทะเบียนที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ หลังจากนั้น กรมอนามัยได้ดำเนินการก่อสร้างสถานื่อนามัยและบ้านพักเจ้าหน้าที่ในที่ดินข้างต้น และเปิดดำเนินการให้บริการประชาชนในอำเภอรโนดตลอดมา ต่อมา สถานื่อนามัยได้ยกฐานะ เป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย ทางราชการจึงได้ก่อสร้างโรงพยาบาลระโนดและดำเนินการ รักษาผู้ป่วยตั้งแต่นั้นมา รวมทั้งได้ย้ายศูนย์การแพทย์และอนามัยดังกล่าวมาอยู่ที่โรงพยาบาล ระโนด ส่วนที่ดินแปลงพิพาทได้ใช้ประโยชน์เป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระโนดเรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๕ หลังจากนั้น ทางราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด ต่อมา เทศบาลตำบลระโนด (ผู้ร้องสอด) มีหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนดเพื่อขอใช้ ที่ราชพัสดุดังกล่าวเป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งโรงพยาบาลระโนดยินยอม ให้ผู้ร้องสอดใช้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวได้ตามที่ร้องขอและให้ผู้ร้องสอดขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ด้วย หลังจากนั้น จังหวัดสงขลาได้มีหนังสือไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขออนุญาต ให้ผู้ร้องสอดใช้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งกลับมาว่า อนุญาต ให้ผู้ร้องสอดใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุแปลงพิพาทได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้



ที่ราชพัสดุตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ในขณะที่เดียวกัน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ราชพัสดุพิพาทคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งกลับไปยังผู้ฟ้องคดีว่า ที่ราชพัสดุที่ถูกฟ้องคดีขอคืนนั้น ทางราชการได้ใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งสถานื่อนามัยตามความประสงค์ของผู้ยกให้แล้ว จึงมีสภาพเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ แม้ภายหลังทางราชการจะเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว ก็ไม่ทำให้สภาพการเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงไป การขอคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะคืนได้ตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้คืนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ราชพัสดุพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ม. ได้ยกที่ดินแปลงพิพาทให้แก่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างสถานื่อนามัย และต่อมาทางราชการได้ก่อสร้างสถานื่อนามัยตามวัตถุประสงค์ของนาย ม. ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินเพื่อใช้ประโยชน์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นที่ราชพัสดุอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ในการปกครองดูแลและบำรุงรักษา ดังนั้น เมื่อที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะแล้ว แม้สถานื่อนามัยดังกล่าวได้ยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย และต่อมาทางราชการได้ย้ายศูนย์การแพทย์และอนามัยจากสถานื่อนามัยไปอยู่ที่โรงพยาบาลระโนดและไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุดังกล่าวเป็นสถานื่อนามัยแล้วก็ตาม แต่การเลิกใช้ข้างต้นก็ไม่ทำให้สภาพของสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะนั้นสิ้นไป ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวจึงยังมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยการสิ้นสภาพของที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ จะมีได้ก็แต่โดยการถอนสภาพการเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยการตรา



เป็นพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุฯ เท่านั้น การคืนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวให้แก่เจ้าของหรือทายาทจึงไม่อาจกระทำได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะฯ เนื่องจากข้อ ๒^{๓๓} ของกฎหมายกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้ใช้บังคับแก่การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเท่านั้น ดังนั้น เมื่อที่ดินพิพาทไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายกระทรวงดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งปฏิเสธการคืนที่ราชพัสดุแปลงพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๐/๒๕๕๕)

^{๓๒} พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๙ ที่ราชพัสดุเฉพาะที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเมื่อเลิกใช้เพื่อประโยชน์เช่นนั้น หรือเมื่อสิ้นสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว หรือที่ราชพัสดุที่ทางราชการหวงห้ามไว้และทางราชการไม่ประสงค์จะหวงห้ามอีกต่อไป ให้ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือถอนการหวงห้ามแล้วแต่กรณี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย

^{๓๓} กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ



บทที่ ๑๔

คติปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

๑. การจัดสรรที่ดิน

๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินมีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้จัดสรรที่ดิน ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่า การนำที่ดินบริเวณใต้แนวเขตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงมาจัดทำเป็นสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรร หรือนำมาเป็นแปลงจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร เป็นการกระทำที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนผู้อยู่อาศัยในที่ดินจัดสรรดังกล่าว ถือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายดังกล่าว ในการคุ้มครองผู้บริโภคในโครงการจัดสรรที่ดินให้ได้รับความปลอดภัยแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตจัดสรรที่ดินในที่ดินมีโฉนดจำนวน ๖ แปลง ต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน โดยตามแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำสวนสาธารณะ เนื้อที่ ๑,๗๔๕.๗๓ ตารางวา ตั้งอยู่ภายใต้แนวเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง และได้แสดงที่ดินแปลงย่อยหมายเลขที่ ๒๓๑ ซึ่งเป็นประเภทที่ดินเปล่า ตั้งอยู่บริเวณภายใต้แนวเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงเป็นแปลงจำหน่าย คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติไม่เห็นชอบกับแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินโดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีจัดทำสวนสาธารณะเนื้อที่ ๑,๗๔๕.๗๓ ตารางวา และที่ดินแปลงย่อยหมายเลขที่ ๒๓๑ ซึ่งเป็นประเภทที่ดินเปล่าและเป็นแปลงจำหน่ายอยู่ภายใต้แนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นบริเวณไม่เหมาะสม และไม่มีหนังสือรับรองด้านความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์มติดังกล่าวต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยืนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดสรรและจำหน่ายที่ดินตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้

ผู้ฟ้องคดีจัดสรรและจำหน่ายที่ดินตามคำขอ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดสรรและจำหน่ายที่ดินตามที่ยื่นคำขอไว้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำสวนสาธารณะของโครงการจัดสรรที่ดินหรือจำหน่ายที่ดินจัดสรรที่ตั้งอยู่บริเวณภายใต้แนวเสาไฟฟ้าแรงสูง เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการจัดสรรที่ดินภายในจังหวัดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับคำขออนุญาต การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต หรือการเพิกถอนการโอนใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน ตามมาตรา ๑๔ (๒)^๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งในการพิจารณาคำขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามคำขอ ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทำการจัดสรรที่ดิน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการจัดสรรที่ดินโดยทั่วไป รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามคำร้องหรือคำอุทธรณ์ของผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินหรือผู้จัดสรรที่ดินตามมาตรา ๘ (๕)^๒ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติยืนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดสรรและจำหน่ายที่ดิน จึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกระบวนกรขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ตามความในมาตรา ๑๔ (๒) และมาตรา ๘ (๕)

^{๑-๒} พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๘ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการจัดสรรที่ดินโดยทั่วไป รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามคำร้องหรือคำอุทธรณ์ของผู้ขอใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินหรือผู้จัดสรรที่ดิน

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการจัดสรรที่ดินภายในจังหวัดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) พิจารณาเกี่ยวกับคำขออนุญาต การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตหรือการเพิกถอนการโอนใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน

ฯลฯ

ฯลฯ

